

Київський апеляційний суд
03110, м. Київ, вул. Солом'янська,
2а

Заявник

ТКАЧУК МИХАЙЛО
ВАСИЛЬОВИЧ
ел. пошта miha4y@gmail.com
тел. 380631859020
адреса Київська область,
Вишгородський район, с. Нові
Петрівці, вул. Європейська 1/52,
07354
РНОКПП 3144710076

Справа № **754/3701/24**
Провадження № **22-**
ц/824/19280/2025
Суддя **Оніщук Максим**
Іванович

Заява про усунення недоліків

Вихідний № 11

Ухвалою Київського апеляційного суду від 04 грудня 2025 року у справі № 754/3701/24 (апеляційне провадження № 22-ц/824/19280/2025) мою апеляційну скаргу на ухвалу Деснянського районного суду м. Києва від 21.10.2025 про відстрочення виконання рішення залишено без руху у зв'язку з ненаданням доказів надсилання копії апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів іншому учаснику справи – відповідачу Довгому Богдану Сергійовичу.

На виконання зазначеної ухвали повідомляю, що «__» _____ 2025 року мною направлено на адресу відповідача рекомендований лист з описом вкладення, в який вкладено:

- копію апеляційної скарги на ухвалу Деснянського районного суду м. Києва від 21.10.2025 у справі № 754/3701/24;
- копії всіх письмових доказів, що додавалися до апеляційної скарги;
- довідку за формою №5, яка підтверджує, що я є військовослужбовцем та проходжу військову службу.

Доказами направлення зазначеного листа відповідачу є:

- поштова квитанція № ____ від «__» _____ 2025 року;
- опис вкладення до рекомендованого листа із відміткою відділення поштового зв'язку.

Окремо повідомляю, що до апеляційної скарги, поданої до суду, мною було додано копію військового квитка як доказ проходження військової служби. Водночас копія військового квитка містить розширений обсяг персональних даних та інформацію, яка має значення для безпеки військовослужбовця (серія та номер документа, детальні відомості про військову службу тощо).

З огляду на це, вважаю недоцільним направляти відповідачу повну копію військового квитка. Для підтвердження моїх доводів щодо статусу військовослужбовця відповідачу направлено довідку за формою №5, якої, на мою думку, є достатньо для реалізації ним права на ознайомлення з підставами апеляційної скарги.

При цьому повна копія військового квитка вже наявна у матеріалах справи як додаток до апеляційної скарги, і суд має можливість її дослідити в повному обсязі.

Щодо поновлення строку на усунення недоліків

Ухвалою від 04.12.2025 мені було надано п'ятиденний строк з дня отримання копії ухвали для усунення недоліків апеляційної скарги. У вказаний строк я об'єктивно не мав можливості належним чином оформити та надіслати поштове відправлення з копією апеляційної скарги та додатками, оскільки:

- я є військовослужбовцем Збройних Сил України;
- на момент спливу встановленого строку перебував на полігоні/у районі виконання завдань, де доступ до цивільної інфраструктури (поштових відділень, друку, копіювання тощо) та до мережі Інтернет є суттєво обмеженим;
- мої можливості швидко організувати надсилання поштової кореспонденції були істотно звужені саме через виконання обов'язків військової служби.

Вказані обставини унеможливили своєчасну відправку листа з копією апеляційної скарги та додатками відповідачу в межах строку, визначеного ухвалою суду.

Відразу після появи реальної можливості скористатися послугами поштового зв'язку, а саме «07» 2025 року, я направив відповідачу зазначений рекомендований лист та невідкладно звертаюся до суду з цією заявою.

Відповідно до ст. 127 ЦПК України пропущений процесуальний строк може бути поновлений судом, якщо суд визнає причини його пропуску поважними. Вважаю, що перебування на військовій службі в умовах обмеженого доступу до засобів зв'язку та поштової інфраструктури є поважною причиною для поновлення строку

на усунення недоліків апеляційної скарги.

У зв'язку з викладеним, керуючись ст.ст. 12, 43, 127, 356 ЦПК України,

ПРОШУ СУД:

1. Поновити строк, встановлений ухвалою Київського апеляційного суду від 04.12.2025 для усунення недоліків апеляційної скарги, визнавши поважними причини його пропуску, пов'язані з моїм перебуванням на військовій службі та обмеженими можливостями доступу до засобів зв'язку і поштових послуг.
2. Визнати усунутими недоліки апеляційної скарги, зазначені в ухвалі Київського апеляційного суду від 04.12.2025, на підставі наданих доказів направлення копії апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів відповідачу Довгому Богдану Сергійовичу.
3. Відкрити апеляційне провадження за моєю апеляційною скаргою на ухвалу Деснянського районного суду м. Києва від 21.10.2025 у справі № 754/3701/24.

Додатки:

1. Чек поштові послуги .pdf.
2. Чек конверт .pdf.
3. Опис вкладення апеляція .pdf.
4. ТТН .pdf.

08.12.2025, **ТКАЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ**